

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2615/2533

บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด กับ  
พวก

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับ

กรุงเทพมหานคร

ผู้คัดค้าน

คำสั่งของคณะกรรมการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 มาตรา

การพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่า "จับทุตซาอุ ฯ บงการฆ่า3 เพื่อนร่วมชาติ" ซึ่งเป็น  
เท็จนั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 2(6) และข้อ 4 แห่งคำสั่งของคณะกรรมการ  
ปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 ผู้คัดค้านมีอำนาจที่จะดำเนินการแก่ผู้ร้องตามข้อ 7 และ  
ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ของผู้ร้องได้เคยถูกเตือนมาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังฝ่าฝืนข้อ 4 ซ้ำ  
อีก ดังนั้น ที่ผู้คัดค้านใช้ดุลพินิจสั่งถอนใบอนุญาตบรรณาธิการและเจ้าของ  
หนังสือพิมพ์ของผู้ร้องตามข้อ 7 วรรคสอง จึงชอบแล้ว.

---

การพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่า "จับทุตซาอุ ฯ บงการฆ่า3 เพื่อนร่วมชาติ" ซึ่งเป็น  
เท็จนั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 2(6) และข้อ 4 แห่งคำสั่งของคณะกรรมการ  
ปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 ผู้คัดค้านมีอำนาจที่จะดำเนินการแก่ผู้ร้องตามข้อ 7 และ  
ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ของผู้ร้องได้เคยถูกเตือนมาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังฝ่าฝืนข้อ 4 ซ้ำ

อีก ดังนั้น ที่ผู้คัดค้านใช้ดุลพินิจสั่งถอนใบอนุญาตบรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ของผู้ร้องตามข้อ 7 วรรคสอง จึงชอบแล้ว.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |